东莞市谢岗镇“12•25”一般道路交通事故调查报告

东莞市谢岗镇“12·25”一般道路交通事故调查组

2021年3月

目录

一、 基本情况.....2
（一） 肇事车辆情况.....2
（二）肇事驾驶员及行人情况.....3
（三）肇事车辆检验检测情况.....5
（四）肇事车辆所属单位情况.....6
（五）肇事车辆运输情况.....6
（六）事故现场情况.....7
二、事故人员伤亡及直接经济损失情况.....7
三、事故发生经过和应急救援处置.....8
（一）事故发生经过.....8
（二）现场救援处置.....8
1. 接处警情况.....8
2. 应急救援情况.....9
3. 应急处置评估意见.....9
（三）善后处理情况.....10
四、事故原因和性质.....10
（一）直接原因.....10
（二）事故性质.....11
五、相关单位履职情况.....11
（一）东莞市交通运输局谢岗分局.....11
（二）东莞市公安局交通警察支队谢岗大队.....13
（三）广州捷运通物流有限公司.....15
六、事故责任认定及处理建议.....17
（一）建议追究刑事责任人员（1人）.....17
（二）建议追究违法行为单位（1个）.....17
（三）其他建议.....18
七、事故防范和整改措施.....18
（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任.....18
（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理.....18
（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识.....19

东莞市谢岗镇“12•25”一般道路交通事故调查报告

2020年12月25日06时44分许，在东莞市谢岗镇谢岗南路拉拉酒店红绿灯路口路段发生一宗一辆重型半挂牵引车与一辆电动自行车碰撞，造成电动自行车骑行人当场死亡及车辆损坏的道路交通事故。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第593号）等有关法律法规规定，经东莞市人民政府的批准，于2020年12月27日依法成立了由谢岗镇镇委副书记吕琳任组长，镇应急管理分局局长朱锦强任常务副组长，镇纪检监察办副主任朱力震、镇交警大队副大队长赵文洪和镇应急管理分局副局长林雪青任副组长，镇公安分局、纪检监察办、交通运输分局、应急管理分局、人社分局和总工会等有关人员组成的东莞市谢岗镇“12•25”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作。事故调查组邀请事故车辆所属单位广州捷运通物流有限公司所在地人民政府派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对

有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1、粤AFX203号重型半挂牵引车，品牌型号：陕汽牌SX4250MP5334，使用性质：货运，车辆识别代号：LZGJLGV46KB018356，发动机号码：MX1G5K00383，登记注册日期：2020年03月11日，发证日期：2020年03月11日，发证单位：广东省广州市公安局交通警察支队，车辆所有人：广州捷运通物流有限公司，登记住所：广州市黄埔区港前路715号328房，检验有效期至2021年03月粤A（海珠），核定载人数：2人，事发时实载1人，整备质量：8200kg,准牵引总质量：40000kg；2020年3月23日在广州开发区交通管理总站取得《中华人民共和国道路运输证》(道路运输证号为：粤交运管穗字44010036427号，审验有效期至2021年3月31日)。粤AFX203号重型半挂牵引车在中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司购买了交强险和商业险，保险类型：（1）机动车交通事故责任强制保险，保险单号：PDZA202044010000098721，保险期间自2020年03月04日0时起至2021年03月03日24时止；（2）机动车辆商业保险，保险单号：PDAA202044010000099543,保险期自2020年03月10日0时起至2021年03月09日24时止；第三者责任保险限额为100万元，车上人员责任险（司机）为50000元/座*1座。经公安交通管理综合

信息平台查询，该车共有5条非现场违法信息记录，4条现场违法信息记录，已接受交通违法处理6次，仍有3条非现场违法信息未处理；近三年无交通事故记录。

2、粤AFS92挂重型集装箱半挂车，使用性质：货运，车辆识别代码：LJRC12389L100139，发动机号码：无，登记注册日期：2020年03月11日，发证日期：2020年03月11日，发证单位：广东省广州市公安局交通警察支队，车辆所有人：广州捷运通物流有限公司，登记住所：广州市黄埔区港前路715号328房，总质量：40000kg，整备质量：5600kg，核定载质量：34400kg，2020年3月23日在广州开发区交通管理总站取得《中华人民共和国道路运输证》（道路运输证号为：粤交运管穗字440100036424号，审验有效期至2021年3月31日）。

3、无号牌电驱动两轮车，厂牌型号：不详，车架号：HFS180500801。经查，该车未在交警部门登记注册，车主：黄凤喜。经广东康怡司法鉴定中心鉴定得到以下鉴定意见：根据现有检验条件，无号牌电驱动两轮车最高车速无法确认，其在车型定义、整车质量、外形尺寸方面符合GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》中的有关规定，应为非机动车。

（二）肇事驾驶员及行人情况

1、粤AFX203号重型半挂牵引车驾驶人：段兵华，男，汉族，1965年10月03日出生，住址：湖南省隆回县横板桥镇干山村9组8号，身份证号：432622196510035992，持A2型机动车驾驶证，于1996年07月15日在湖南省邵阳市公安局交通警察支队初次

取得机动车驾驶证，有效期至2022年07月15日，符合驾驶重型半挂牵引车条件，事故发生时在有效期内。段兵华提供有酒泉市道路运输管理处取得的货运从业资格证，但在甘肃省标准协同式道路运输业务管理系统中查询，未查询到段兵华（身份证号：432622196510035992）货运驾驶员从业人员信息，无货运从业资格。经公安交通管理综合信息平台查询，段兵华近三年有22条交通违法信息记录，已接受交通违法处理21次，有1条违法信息记录尚未缴款，近三年无交通事故记录。

事故发生后，粤AFX203号重型半挂牵引车驾驶人段兵华及广州捷运通物流有限公司车队长陆灿辉到谢岗交警大队处理该交通事故相关事宜。据段兵华称，广州捷运通物流有限公司在2020年8月份聘请其入职，并与其签订有劳动合同，未参加司机岗前安全教育培训，每月工资根据底薪3000元加运货量提成进行结算。

2020年12月25日03时45分，段兵华收到广州捷运通物流有限公司的工作安排，驾驶粤AFX203号重型半挂牵引车牵引粤AFS92挂号重型集装箱半挂车运输卷纸从广州市黄埔区丰乐南路出发去惠州市大亚湾区石化路，2020年12月25日6时44分许途经东莞市谢岗镇谢岗南路拉拉酒店红绿灯路段时发生交通事故，未有证据证明其有疲劳驾驶行为。

经交警部门采集粤AFX203号重型半挂牵引车司机段兵华的血液送广东康怡司法鉴定中心进行检验，得到如下鉴定意见：送检的段兵华血液中未检出乙醇成份。随后，交警部门采集粤

AFX203号重型半挂牵引车司机段兵华尿液的检测样本进行毒品筛查，结果呈阴性。

2．无号牌电驱动两轮车骑乘人：黄凤喜，女，汉族，身份证号：441900197502155509，户籍住址：广东省东莞市谢岗镇大厚四村12号，未持有机动车驾驶证，事故发生时，驾驶无号牌电驱动两轮车经东莞市谢岗镇谢岗南路拉拉酒店红绿灯路段，与段兵华驾驶粤AFX203号重型半挂牵引车（牵引粤AFS92挂号重型集装箱半挂车）发生碰撞。

经交警部门采集黄凤喜的血液送广东康怡司法鉴定中心进行检验，血液中检出乙醇成份，其浓度小于5.00mg/100mL；同时经交警部门采集黄凤喜的血液送广东康怡司法鉴定中心进行检验，血液中未检出苯丙胺、甲基苯丙胺（病毒）、MDA（3,4-亚甲基二氧基苯丙胺）、MDMA（3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺，摇头丸）、甲卡西酮、氯胺酮（K粉）、去甲氯胺酮、O6-单乙酰吗啡、乙基吗啡、吗啡、罂粟碱、蒂巴因、美沙酮、可待因、哌替啶和曲马多等毒品成份。

（三）肇事车辆检验检测情况

1、粤AFX203号陕汽牌重型半挂牵引车。经交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对肇事车辆粤AFX203号陕汽牌重型半挂牵引车的安全技术状况进行检验，得到如下鉴定意见：受检的粤AFX203号陕汽牌重型半挂牵引车制动功能有效；粤AFX203号陕汽牌重型半挂牵引车转向功能有效，但照明、信号装置不符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》中的相关规定。

2、粤AFS92挂号中集牌重型集装箱半挂车。经交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对粤AFS92挂号中集牌重型集装箱半挂车的安全技术状况进行检验，得到如下鉴定意见：受检的粤AFS92挂号中集牌重型集装箱半挂车制动功能有效，但照明、信号装置不符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》中的相关规定。

3、无号牌电驱动两轮车。经交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对无号牌电驱动两轮车的安全技术状况进行检验，得到如下鉴定意见：受检的无号牌电驱动两轮车（车架号：HFS180500801）制动功能失效符合在本次事故中碰撞造成的后果；转向功能有效；后部反射器缺失符合在本次事故中碰撞造成的后果，前部配备前照灯。

（四）肇事车辆所属单位情况

广州捷运通物流有限公司，统一社会信用代码：91440101MA5AN2153B，成立日期于2017年12月14日，营业期限为2017年12月14日至长期，类型为有限责任公司，法定代表人为莫铸培，地址：广州市黄埔区港前路715号328房；该单位于2019年07月04日在广州开发区交通管理总站获发《中华人民共和国道路运输经营许可证》（粤交运管许可穗字440100125166号），证件有效期至2022年03月31日，经营范围：道路货物运输。

（五）肇事车辆运输情况

经调查，段兵华于2020年12月25日03时45分驾驶粤

AFX203号重型半挂牵引车（牵引粤AFS92挂号重型集装箱半挂车）运输卷纸从广州市黄埔区丰乐南路出发，运往惠州市大亚湾区石化路。经执法人员过磅测得总质量是43340kg，低于该车核定总质量48200kg（粤AFX203号重型半挂牵引车整备质量为8200kg，准牵引总质量为40000kg），不存在超载行为。

（六）事故现场情况

1. 天气情况。事发地点2020年12月25日06时44分为晴天，黎明。

2. 道路情况。事故路段为东莞市谢岗镇谢岗南路路口路段，道路为南北走向，南往莞惠路方向，北往谢岗围方向，道路分双向四车道，单向宽760cm，沥青路面，干燥。经查，事故路段的技术指标，交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。经现场监控视频显示，事发时，粤AFX203号陕汽牌重型半挂牵引车及其拖挂的粤AFS92挂号中集牌重型集装箱半挂车途经东莞市谢岗镇谢岗南路拉拉酒店红绿灯路段右转弯过程中，速度缓慢，不存在超速驾驶行为。

二、事故人员伤亡及直接经济损失情况

1、事故造成1人死亡，死者是无号牌两轮电动自行车骑乘人黄凤喜，女，汉族，1975年02月15日出生，住址：广东省东莞市谢岗镇大厚四村12号，身份证号：441900197502155509，事故发生后当场死亡。经广东康怡司法鉴定中心鉴定，证实黄凤喜的死亡原因符合全身多处开放性损伤导致急性大失血。

2、因涉事车辆的保险公司与死者家属双方未达成协议，暂时无法统计直接经济损失。

三、事故发生经过和应急救援处置

（一）事故发生经过

2020年12月25日06时44分许，段兵华驾驶粤AFX203号重型半挂牵引车牵引粤AFS92挂号重型集装箱半挂车沿谢常路从常平往谢岗方向行驶，途经东莞市谢岗镇谢岗南路拉拉酒店红绿灯路段右转弯过程中，与黄凤喜骑行的电动自行车发生碰撞，造成黄凤喜当场死亡及电动自行车损坏的交通事故。

（二）现场救援处置

1. 接处警情况

2020年12月25日06时50分16秒，110值班员邓延千接到手机号18928969778的先生报警，称其驾驶货车粤LFX203在谢岗南路15号门口与电动车发生碰撞，被撞电动车驾驶员预估身亡，来电求助；接报后，110指挥中心通知公安分局马上派人到场处理，并通知120救护人员到场，公安分局随后联络报警人，核实人员是否被压，是否需要119到场进行救助；06时58分52秒，谢岗交警大队邓锦明签收警情并通知大队值班领导；07时06分47秒，谢岗交警大队值班领导肖耀兴教导员、邓锦明中队长带领事故值班民警谢永坚、协警罗满林、罗旭光、谢梓颖、谢欢达、谢炜钟、陈碧文及铁骑谢志浩、黄玮源、谢志鹏、刘俊涛到达事故现场。

2. 应急救援情况

2020 年 12 月 25 日 07 时 06 分，肖耀兴、邓锦明、谢永坚、罗满林、罗旭光、谢梓颖、谢欢达、谢炜钟、陈碧文、谢志浩、黄玮源、谢志鹏、刘俊涛到达现场，立即开展现场安全防护、现场勘查，现场见一具女性尸体压在一辆半挂牵引车的车轮底下，一辆被碾压过的无号牌电驱动两轮车倒在距离尸体约 172 米的位置，沿路有半挂牵引车拖拽当事人留下的痕迹。据了解，谢岗人民医院 120 医护人员于 07 时 02 分到达事故现场，在确认当事人死亡后，于 07 时 10 分离开。谢岗交警大队民警立即将相关情况反馈分局指挥中心，并通知东莞市殡仪馆前来处理尸体，当日 09 时 30 分许，死者尸体运至东莞市殡仪馆防腐，09 时 40 分许，恢复交通。暂扣现场粤 AFX203 号重型半挂牵引车牵引粤 AFS92 挂号重型集装箱半挂车与一辆无号牌电驱动两轮车。

现场勘查完毕后，谢岗交警大队民警随即开展事故有关调查，调取事发路段监控视频，将粤 AFX203 号重型半挂牵引车司机段兵华带往谢岗人民医院抽血检验后传唤到谢岗交警大队进行调查，并制作询问笔录。

3. 应急处置评估意见

经评估 ，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）善后处理情况

事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作组，全力做好死者家属安抚工作。死者家属现情绪稳定，未出现过激言行。事故善后各项工作平稳有序开展。

据东莞市公安局交通警察支队谢岗大队于2021年1月21日出具的道路交通事故认定书（第441912120200000259号）关于当事人导致交通事故的过错及责任或意外原因：

段兵华的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是造成事故的过错。

根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十三条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一项规定，认定段兵华负事故的全部责任，黄凤喜无责任。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

段兵华驾驶具有安全隐患的机动车上路行驶疏忽大意、未注意观察路面情况，是造成事故的直接原因。

（二）事故性质

经事故调查组认定，东莞市谢岗镇“12·25”一般道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）东莞市交通运输局谢岗分局

督促客货运企业落实安全生产主体责任。一是全面签订责任书。每年初，镇交通运输分局都与各道路运输企业签订安全生产责任书，督促企业建立安全生产管理架构并层层签订责任书将责任落实到岗落实到人。二是强化安全教育培训。督促企业建立健全培训考核制度，加强对从业人员的安全教育培训及考核并建立相应档案做到“有迹可循”；督促企业严格落实从业人员先培训后上岗制度，在岗从业人员定期培训制度，凡考核不合格的一律不得上岗操作。

严格落实重点运输车辆动态监管。依托车辆运营监控平台系统，镇交通运输分局已实现对镇内公交车辆及在我镇办理道路运输证的总质量在12吨以上货车的动态监管。一旦发现车辆存在超速等违法行为，即能及时与企业联系，责令其采取相应措施督促驾驶员消除违法状态，及时消除安全隐患。

把好车辆道路运输经营准入关。总质量在12吨以上货车申请办理道路运输证必须提供GPS安装证明，车辆技术等级必须达到壹级，个人业户不能办理道路运输经营许可，道路运输经营许可证到期后强制注销道路运输经营许可证和该业务车辆道路运

输证，逾期未年审车辆发放通知书，要求企业和个人马上进行车辆道路运输证年审，逾期达到六个月未年审，实行强制注销道路运输证。

大力加强对客货运企业安全检查力度。镇交通运输分局对辖区内重点货运、危运共10家重点道路运输企业已实施月度安全检查。重点检查企业落实各类安全生产管理制度情况，应急预案培训及演练情况，安全例会召开情况，安全隐患排查治理情况，人员培训教育考核情况，驾驶员事故台帐完善情况，车辆监控平台值守及台帐登记情况等。凡发现问题的一律要求整改。能马上整改的现场监督整改，未能现场整改的限期整改并后续跟进检查整改落实情况，确保所有问题100%得到解决。

大力整治营运货车违法超限超载行为。作为镇治超工作牵头单位，从2017年10月份开始，镇交通运输分局积极联合公安交警、城管等部门在辖区内大力开展打击超限超载违法行为，每晚6时至早上8时开展夜间联合执法行动，严厉打击超限超载违法车辆。2020年全年，镇治超办共查处超限超载车辆468宗，累计卸载货物6264.172吨，并由公安部门依法罚款扣分处理，共罚款80.85万元，累计扣分2535分。

强化对货运源头的检查和宣传教育力度。对辖区内货运源头单位，镇交通运输分局已实现月度安全检查，通过“边检查、边宣传”的方式向负责人宣传交通运输行业相关法律、法规尤其是《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》相关条文，预防货运源头单位出现违规作业允许超限超载车辆出场的违法行为。

（二）东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

建立健全交通管理机制。2020年以来，谢岗交警大队按照党委政府的决策部署和上级公安机关计划安排，按照道路交通事故预防工作和《谢岗交警大队预防运输车辆道路交通事故专项工作方案》、《谢岗交警集中整治摩托车、电动自行车道路交通违法行为专项行动方案》等专项工作的相关要求，不断加强客货运车辆、危化品运输车辆、校车、农村面包车等重点车辆监督管理，依托交通安全执法服务站和治超站点等开展交通秩序整治，严厉查处大中型货车超载、客车超员、超速行驶、酒后驾驶等严重交通违法行为，坚持不懈开展禁电治摩专项行动。2020年全年，谢岗交警大队共查处各类交通违法行为16144宗，查扣违法车辆3500辆次（其中暂扣超载货车321辆，小车613辆，摩托车及电动车2566辆），电子警察录入交通违法0宗，查处醉酒驾驶120宗（其中包括事故32宗），酒后驾驶183宗，行政拘留违法驾驶人31人，刑事拘留125人。2020年1月1日至10月6日，谢岗交警大队共查处各类交通违法行为18319宗，查扣违法车辆3525辆次（其中暂扣超载货车516辆，小车194辆，摩托车及电动车2729辆），电子警察录入交通违法3458宗，查处醉酒驾驶154宗（其中包括事故24宗），酒后驾驶174宗，行政拘留违法驾驶人13人，刑事拘留156人。

完善道路交通事故分析研判工作机制。一是大队领导班子坚持每月组织一次辖区交通安全形势分析研判会；二是每周参加事

故处理中队召开的交通事故分析会，全面剖析、梳理道路交通事故和交通违法行为规律和特点，准确掌握交通事故发生的规律特点，找准存在问题，制定切合实际的事故预防工作计划，按照定计划、定目标、定责任、定时间表“四定”原则，提出针对性措施认真落实整改，着力解决影响辖区道路交通安全的突出问题，完善谢岗镇中心振兴路段中心防护栏，确保有效预防和减少道路交通事故发生。

开展夜间巡逻工作，严惩各类严重交通违法行为。坚持“打防结合、以防为主”的方针，全警动员，全力以赴。最大限度合理配置警力，弹性安排勤务，切实提高路面见警率、管事率，加强夜间道路巡逻管控力度，严查严处各类交通违法行为，特别是严查货运车辆在夜间超载、超速、冲红灯的违法行为，确保道路交通安全。

狠抓交通安全宣传工作，努力提高群众交通安全意识。我大队严格按照市政府和市局《东莞市公安机关“以案说防”工作落实市政府“十件实事”任务实施方案》的有关要求，将本单位具体任务分解到每个月，同时制定切实可行的具体工作措施，定人定岗定责，确保工作落实到位。每月进学校专题宣传不少于1场次，进商场超市、餐饮场所、公园广场等场所宣传不少于4场次，进家庭宣传不少于1场次，进重点单位和工厂企业宣传不少于3场次，进社区（村）宣传不少于6场次，在辖区范围内扎实开展不礼让斑马线整治专项行动。

交通勤务倒查。事故发生当日，谢岗交警大队值班领导为肖耀兴教导员、邓锦明中队长，民警雷振明、谢永坚，协管员罗满林、罗旭光、谢梓颖、谢欢达、陈碧文、谢炜钟、罗铨钰，铁骑谢志浩、罗镇杰、谢志鹏、刘俊涛、张立威、黄玮源。2020年12月25日06时50分16秒，110值班员邓延千接到手机号18928969778的先生报警，称在谢岗南路15号门口，其货车粤LFX203与电动车发生碰撞、对方死了，来电求助；联系电话为：18928969778；接报后，指挥中心通知分局马上派人到场处理，并通知120到场，请分局联络报警人核实人员是否被压，是否要119到场；06时58分52秒，谢岗交警大队邓锦明签收警情并通知大队值班领导；07时06分47秒，谢岗交警大队值班领导肖耀兴教导员、邓锦明中队长带领事故值班民警谢永坚、协警罗满林、罗旭光、谢梓颖、谢欢达、谢炜钟、陈碧文及铁骑谢志浩、黄玮源、谢志鹏、刘俊涛到达事故现场。在当日勤务中，没有出现执勤民警脱岗及拖延出警的情况。

经评估，谢岗交警大队开展的“12·25”事故的处置和救援工作，及时、合法，符合相关法律法规和道路交通事故处理程序规范的要求。

（三）广州捷运通物流有限公司

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《关于生产安全事故调查处理工作问题的通知》（东府办函〔2014〕413号）的要求和规定，市政府成立了

东莞市谢岗镇“12·25”一般道路交通事故调查组，并以东莞市安委办名义邀请广州市相关部门参加配合调查工作。

2020年12月25日，谢岗镇“12·25”一般道路交通事故调查组工作人员在谢岗交警大队对肇事驾驶员段兵华及广州捷运通物流有限公司车队长陆灿辉（男，44岁，身份证号：440112197601270976）进行调查，经询问发现如下问题：

1、该公司未按要求对驾驶员段兵华开展岗前培训；

2、该公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训。

2021年1月29日，广州开发区交通管理总站、执法分局联合对广州捷运通物流有限公司开展安全生产执法检查及了解事故原因，检查中发现该企业存在以下问题：

1、经营者、权管理人员未建立安全生产管理人员职责分工及架构图；

2、未按规定对从业人员进行安全生产教育培训；

3、未按规定开展一线三排工作；

4、一人一档资料不齐，从业人员未经岗前培训上岗；

5、未按照“一车一档”原则建立车辆档案；

6、公司安全生产管理制度不健全。

上述检查情况，说明该公司对安全生产教育学习培训工作不重视，安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理制度不健全，公司人员、车辆管理不到位，存在安全生产工作履职不到位情况。

针对以上存在的安全隐患问题，广州开发区交通管理总站于2021年1月29日现场开具《限期整改通知书》（第0000388号），

并要求2021年3月1日前进行整改。同时，广州开发区交通管理总站要求企业上交总站所核发的11个车辆道路运输营运证，并予以为期1个月的停业整顿，停业期间定时向总站提交整改落实资料。广州开发区交通管理总站执法分局依法对广州捷运通物流有限公司生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训、未按规定如实告知有关安全生产事项等违法行为进行立案，并作出处人民币3.2万元罚款的行政处罚。

六、事故责任认定及处理建议

（一）建议追究刑事责任人员（1人）

段兵华，粤AFX203号陕汽牌重型半挂牵引车驾驶人。段兵华的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条及第二十二条第一款的规定，对事故发生负有责任。段兵华的上述行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，涉嫌交通肇事罪，建议移交司法机关追究其刑事责任。

（二）建议追究违法行为单位（1个）

广州捷运通物流有限公司未对驾驶员段兵华开展岗前安全生产教育和培训，未按规定开展一线三排工作，未按要求建立安全生产管理制度，未按要求配备与其经营业务相适应并检测合格的车辆，雇请不具有道路运输从业资格的人员驾驶肇事车辆进行道路运输经营行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规的规定，建议广州市交

通运输主管部门对该单位进行依法处理。

（三）其他建议

在本次事故中，与事故有关的民事赔偿法律争议，建议各方当事人通过民事法律途径处理。

七、事故防范和整改措施

东莞市谢岗镇政府及各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品运输车等重点车辆开展道路交通及运输安全大排查大整治，强化道路交通安全执法，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。针对本报告提出的处理意见，各有关职能部门按照法律法规规定，对事故相关责任人和单位进行严肃追责处理，严密防范类似事故再次发生切实规范。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交警、交通运输等部门要进一步落实客货运输企业、站场到企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶

人签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运输企业、站场逐级落实交通安全主体责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫，督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶。

东莞市谢岗镇“12·25”一般道路交通事故调查组

2020年3月